අංක සී 16 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

කැඳවීම් නියෝග

I කොටස — සිතාසි

සිතාසිය යනු උසාවියෙන් නිකුත් කරන ලිඛිත නියෝගයක් වන අතර, එහි නම සඳහන් තැනැත්තාට, සිතාසියේ සඳහන් දිනට හා වේලාවට උසාවිය ඉදිරියේ පෙනී සිටින ලෙස එයින් නියම වේ. පොලීසියෙන් පවරන සෑම නඩුවක දීම සිතාසි ලබා ගෙන ඒවා වහා බාර දෙන්නට සැලැස්වීමට නඩුව පිළිබඳ කාර්ය භාර නිලධාරියා කටයුතු කර යුතු ය.

2. උසාවියෙන් වුව ද වෙනත් පොලිස් ස්ථානයකින් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවකින් වුව ද සිතාසියක් ලැබුණු විට එය කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයෙහි සටහන් කළ යුතු ය. ඉන් පසු එය හැකි තාක් ඉක්මනින් බාර දී බාර දුන් බව සඳහන් වාර්තාවක් සමග මුල් ලියවිල්ල නිසි දිනට උසාවියට හෝ එය එවූ පොලිස් ස්ථානයට හෝ ආපසු යැවිය යුතු ය. සිතාසි බාර දීමට නො හැකි විණි නම් එය බාර දීමට නොහැකි වූ හේතුව සඳහන් කොට, 286 දරන පොලිස් පෝරමයේ ලියා උසාවියට වාර්තාවක් එවිය යුතු ය.

3. සිතාසියේ දෙපිටපත්වලින් එකක් කැඳවීම් ලබන තැනැත්තාට දීමෙන් සිතාසිය අතේ ම බාර දිය යුතු ය. කැඳවූ, ඇති තැනැත්තා සොයා ගත නො හැකි නම් ඔහුගේ පවුලේ වැඩිහිටි කෙනකු වෙත හෝ ඔහු සමග පදිංචි ව සිටින ඔහුගේ මෙහෙකරු වෙත හෝ ඔහුව දෙන්නට කියා දෙපිටපත්වලින් එකක් තබා යෑමෙන් එය බාර දීමට පුළුවන. ඉදින් අවශ්‍ය පරිදි අනලස් ව ක්‍රියා කිරීමෙන් පසු ව ද මෙහි ඉහත සඳහන් ආකාරයට එය බාර දිය නො හැකි නම්, කැඳවීම් ලැබූ තැනැත්තා සිරිත් වශයෙන් පදිංචි ව සිටින ගෙයි ප්‍රකට ව පෙනෙන තැනක දෙපිටපත්වලින් එකක් සවි කිරීමෙන් හෝ එය බාර දිය හැකි ය.

4. පුද්ගලයන්ගෙන් සමන්විත, සංස්ථාපිත වූ හෝ නො වූ හෝ සමාගමක් නොහොත් සංගමයක් නම් සිතාසි බාර දිය යුත්තේ එහි ලේකම්ට හෝ අනිකුත් එවැනි නිලධාරියකුට ය.

5. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවල දී සාක්ෂිකරුවන්ට සිතාසි බාර දීම පොලීසියට පැවරුණු විටක, ඒ සම්බන්ධ වාර්තාව එක් එක් සාක්ෂිකරුවකු සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙන ම යැවිය යුතු අතර ම ඒ සෑම වාර්තාවක් ම දිවුරුම් පත්‍රයකින් සහාථ විය යුතු ය. පැමිණිල්ලේ හෝ විත්තියේ හෝ සාක්ෂිකරුවන්ට නඩු විභාගය දැනුම් දෙන දැන්වීම් බාර දීමට අපොහොසත් වන සෑම අවස්ථාවක් ගැන ම නඩු විභාග දිනට සතියක් ඇතුළත උසාවියට දැන ගන්නට සැලැස්විය යුතු ය.

6. ප්‍රවීණ සාක්ෂිකරුවන්ට සිතාසි. අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා, රශ්මි විද්‍යාඥ ය, ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂකය නැත හොත් ප්‍රවීණ සාක්ෂි දීමට කැඳවනු ලැබූ වෙනත් නිලධාරියෙක් ය යන මේ කෙනකුට සිතාසි බාර දෙන විට, ඔහු සාක්ෂි දීමට කැඳවන නඩුවේ විස්තර දැක්වෙන සටහනක් ද සිතාසියට ඇමිණිය යුතු ය. එනම්—ආරෝග්‍යශාලා ටිකට් පත්‍රය හා දිනය, මරණ පරීක්ෂණයේ අංකය, ඇක්ස්රේ අංකය හා පරීක්ෂා කළ දිනය, වාර්තා අංකය හා දිනය, සම්බන්ධ අයගේ නම්, වරද කළ දිනය සහ කල් ඇති ව සාක්ෂි සූදානම් කර ගැනීම සඳහා අදාළ ලියකියවිලි සොයා ගැනීමට ඔහුට උපකාර වන වෙනත් විස්තර ද ආදී වශයෙනි.

7. මෝටර් වාහන පරීක්ෂකයන්ගේ සාක්ෂි. වර්ෂ 1951 අංක 14 දරන මෝටර් රථ ගමනා ගමන පනත යටතේ වූ කවර නීති කෘත්‍යයක දී වුව ද, ඕනෑ ම පරීක්ෂකයකුගේ සහතිකය සාක්ෂ්‍යයට ඇතුළත් කළ හැකි අතර එහි ලා ප්‍රකාශ කර ඇති ඕනෑ ම කරුණක් හෝ අදහසක් පිළිබඳ ව එම සහතිකය ප්‍රමාණවත් වූ මුල් බැල්මට පෙනෙන සාක්ෂියක් වන්නේ ය. විශ්වාස කළ හැකි ලෙස උසාවියට පෙනී යන ප්‍රතිවිරුද්ධ සාක්ෂි දී ඇතොත් හෝ, යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම් අවශ්‍ය සේ යම් කිසි හේතුවක් නිසා උසාවිය සලකතොත් හෝ මිස, එම සහතිකය ගැන හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට නිලධාරියා කැඳවීම අවශ්‍ය නො වන්නේ ය.

II වැනි කොටස — වරෙන්තු

ගම් නඩුවක දී සිතාසි වෙනුවට හෝ සිතාසිවලට අමතර වශයෙන් හෝ වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට අපරාධ නඩු සංහිතා සංග්‍රහයෙන් උසාවියකට බලය ලැබේ නම් එසේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට උසාවියකට පිළිවන. වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වන සෑම නඩුවක දී ම අපරාධ නඩු සංහිතා සංග්‍රහයේ 62(1) (ඒ) සහ 54(1) වගන්ති යටතේ මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ යුතු ය. ඇප දීම සඳහා එම වරෙන්තුවල පිට ලියා තිබිය යුතු ය.

2. වරෙන්තු සියල්ලක් ම කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයේ ද සටහන් කළ යුතු ය. එහෙත් එම සටහන රතු තීන්තෙන් ලිවිය යුතු අතර හැකි තරම් ඉක්මනින් ක්‍රියාවේ යෙදිය යුතු ය. පොලිස් ස්ථානයක වෙන ම වරෙන්තු ලේඛනයක් ආරම්භ කළ යුත්තේ වරෙන්තු 25 කට වඩා ඇතොත් පමණකි.

3. වරෙන්තුවක් විට යම් කෙනකු සිරභාරයට ගැනීමට පළමු වරෙන්තුව ලියා ඇත්තේ තමා නමින් ද යනු පොලිස් නිලධාරියා විසින් බලා ගත යුතු ය. තමා නමින් නො වේ නම්, එය ලියා ඇත්තේ නැත හොත් පිටසන් කොට ඇත්තේ යම් නිලධාරියකු නමින් ද එම නිලධාරියා ලවා තමා නමින් එය පිටසන් කරවා ගත යුතු ය. වෙනත් පොලිස් නිලධාරියකු ලවා වරෙන්තුව ක්‍රියාවේ යෙදවීමට ඔහුට අවශ්‍ය වේ නම් ඔහු එම නිලධාරියාගේ නම සඳහන් කොට එය පිටසන් කර දිය යුතු ය.

4. **ඇපදිය හැකි වැරදි සම්බන්ධ වරෙන්තු.** ඇප දිය හැකි වරදක් සම්බන්ධ වරෙන්තුවක ඇපය පිට ලියා තිබිය යුතු බවට අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 51 වැනි වගන්තියේ අධිකරණ නියමයක් කර ඇත්තේ ය. එම වරෙන්තුවක ඇපය පිට ලියා නොතිබීමෙන් එම වරෙන්තුව සදොස් වේ (42 වැනි න.නී.වා. 235 වැනි පිටුව). සෑම වරෙන්තුවක් ම ලැබුණු විට එය ක්‍රියාවේ යෙදවීමට හෝ ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා පිට ලිවීමට පළමු පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා එය පරීක්ෂා කොට තොරතුරු පොතේ පහත සඳහන් පරිදි සහතික කළ යුතු ය :—

> (" උසාවියේ නම හා නඩුවේ අංකය) සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කොට ඇති සිරභාරයට ගැනීමේ වරෙන්තුව මා විසින් හරි වැරදි බලන ලදු ව, එය ඇප නොදිය හැකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් බවට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඇපය පිට ලියා ඇති බවට මම සැහීමට පත් වීමි. "

වරෙන්තුවේ දොසක් ඇති විට එය හරිගස්සනු පිණිස ඒ බව එය නිකුත් කළ උසාවියට දැනුම් දිය යුතු ය.

ඇපය පිට ලියූ වරෙන්තුවක් ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා පොලිස් නිලධාරියාට දෙන විට ඇපකරයක් ද ඔහු වෙත නිකුත් කළ යුතු ය. වරෙන්තුවේ නම් කොට ඇති තැනැත්තා සිර භාරයට ගැනීමෙන් පසු එම සිරභාරයට ගත් තැනැත්තා මූලාදැනියා ඉදිරියට පමුණුවා විශ්වාස කටයුතු ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් වෙතොත් එම තැනැත්තා ඇප පිට නිදහස් කිරීමට ඔහුට පිළිවන.

මේ සඳහා ඇපකරය නිකුත් කරන සෑම අවස්ථාවක ම සිර භාරයට ගැනීමේ රාජකාරිය නියම වූ පොලිස් නිලධාරියාට ඇපකරය බාර දීමට පළමු ඇපකරය පුරවා සම්පූර්ණ කරන්නට පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වග බලා ගත යුතු අතර ම එම පොලිස් නිලධාරියා ද සිර භාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තා ඇප පිට මුදා හරින විට එම සිරභාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තා ඇපකරය අත්සන් කරන බවට හා පෝරමයේ පිට පැත්ත (අවශ්‍ය නම් සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන්) පුරවා සම්පූර්ණ කරන බවටත් වග බලා ගත යුතු ය. සිරභාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තාගේ අත්සනට මෙන් ම ඇප කරුගේ අත්සනට ද සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් මූලාදැනියා අත්සන් කළ යුතු ය. පොලිස් ස්ථානයකට ආසන්නතම ප්‍රදේශයෙහි දී සිර භාරයට ගන්නා විටක නම්, සිර භාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තා ඒ අවස්ථාවට පොලිස් ස්ථානයෙහි සිටින කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් පොලිස් ස්ථානයේ දී ඇප පිට නිදහස් කළ යුතු ය.

5. **සුළු වැරදිවලදී හා ව්‍යවස්ථාපිත වැරදිවලදී නිකුත් කරන වරෙන්තු.** මෙම වරෙන්තු හැකි තාක් ඉක්මනින් ක්‍රියාවේ යෙදවීමට සෑම උත්සාහයක් ම ගත යුතු ය.

එවැනි යම් විශේෂ වරෙන්තුවක් ක්‍රියාවේ යෙදීමට පොලිස් ස්ථානයේ කැඳවීම් නියෝග බාර දෙන්නා අපොහොසත් වන අවස්ථාවල ඔහු වරදකරු සොයා හඳුනා ගැනීම සඳහා එම කාරණය සොයා දැනගත් පොලිස් නිලධාරියාගේ සහාය සෙවිය යුතු ය. වරදකරු උසාවිය ඉදිරියට පමුණුවන්නට සැලැස්වීම, කාරණය සොයා දැන ගත් නිලධාරියා අයත් අවසාන වගකීම වන්නේ ය.

ඉදින්, වරදකරු—

(ඒ) දිවසිනෙන් බැහැර ගොස් ආපසු ඒම සැක සහිත වීම,
(බී) සදහට ම ගම හැර ගොස් ආපසු ඒම සැක සහිත වීම,
(සී) බොරු නමක් සහ ලිපි ලිපිනයක් දී සිටීම, එසේ ම
(ඩී) ලබා ගත හැකි තොරතුරු වරදකරු සොයා ගැනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවීම

යන මේ යම් හේතුවක් හෝ හේතු කිහිපයක් නිසා වරෙන්තුව නිකුත් කොට තුන් මසක් යනතුරුත් වරදකරු සොයා ගත නොහැකි නම් පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා තමන් ම ඒ එක් එක් වරෙන්තුවක් හා සම්බන්ධ කරුණු පරීක්ෂා කොට, උසාවිය ලවා වරෙන්තුව අවලංගු කරවීමට දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගෙන් නියෝගයක් ලබා ගත යුතු ය.

III වැනි කොටස

සාමාන්‍ය කරුණු

1. සෑම මාසයක් ම අවසානයේ දී කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයෙහි සටහන් කර ඇති කැඳවීම් නියෝග මුළු ගණන බලා ඉන් පසු පහත සඳහන් පෝරමයෙහි සාරාංශයක් පිළියෙල කළ යුතු ය :—

වර්ෂ 19.....මාසය

1 ලැබී ඇති සාක්ෂි කරු වන්ගේ සිතාසි මුළු ගණන	2 ලැබී ඇති චුදිතයන්ගේ සිතාසි මුළු ගණන	3 ලැබී ඇති විවිධ කැඳවීම් නියෝග ගණන	4 1, 2, 3 යන කීරුවල සඳහන් කැඳවීම් නියෝග මුළු ගණන	5 එයින් ක්‍රියාවේ නොයෙදූ ගණන	6 මාසය තුළ ලැබී ඇති සිර භාරයට ගැනී මේ වරෙන්තු ගණන	7 එයින් මේ තාක් ක්‍රියාවේ නොයෙදූ ගණන	8 ඉකුත් චූ මාස වල සිට ඉදිරියට ගෙනෙන ලදුව මේ තාක් ක්‍රියාවේ නොයෙදූ වරෙන්තු ගණන	9 ක්‍රියාවේ යෙදී මට තවම ඉතිරිව ඇති වරෙන්තු මුළු ගණන (7, 8 යන කීරුවල මුළු ගණන)

2. එක් මාසයක් තුළ ලැබී ක්‍රියාවේ නොයෙදූ වරෙන්තු සියල්ලක් ම ඊ ළඟ මාසයේ කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයෙහි රතු තින්තෙන් ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු අතර, අවශ්‍ය නම් ඒවා නැවත නිකුත් කිරීම සඳහා මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙතින් ඉල්ලුම් කළ යුතු ය. වරෙන්තුව ක්‍රියාවේ යොදන තුරු, නැත හොත් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා එය අවලංගු කරන තුරු ඒවා මෙසේ මාසයක් පාසා ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු ය. 'ඕ4' යනුවෙන් සංඥාක්ෂර යෙදූ නඩු වල වරෙන්තු, එම වරෙන්තු ක්‍රියාවේ යොදන තුරු හෝ ඒවා අවලංගු කිරීම සඳහා ආපසු උසාවියට එවන ලෙස අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ නියෝගයක් කරන තුරු නොනවත්වා ම කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයෙහි දක්විය යුතු ය. පැන ගොස් සැඟවී සිටින්නකු මිය ගිය විට හෝ ඔහු සිරභාරයට ගැනීමට නුපුළුවන් වන අන්දමේ වෙනත් කරුණු ඇති විට ද මෙ වැනි නියෝගයක් කළ යුතු ය.

3. ක්‍රියාවේ යෙදීමට තිබෙන වරෙන්තුවක් සම්බන්ධයෙන් කැඳවීම් නියෝග ලේඛනයෙහි ලියා ඇති සෑම සටහනක් වෙනුවෙන් ම නියම වරෙන්තුව ඉදිරිපත් කිරීමට පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට පිළිවන් විය යුතු ය. පරීක්ෂණවලදී පරීක්ෂක නිලධාරීන් වරෙන්තු පොලිසිය වෙත තිබේ දැයි බැලිය යුතු ය. එසේ ම ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදීමට සෑම උත්සාහයක් ම දරා ඇති බවටත් ලිපි ගොනුව පරීක්ෂා කොට ඔවුන් සෑහීමට පත් විය යුතු ය.

4. **නානාපති වරප්‍රසාද හා නිතියෙන් ලැබෙන විශේෂ මුක්ති.** ඒ ඒ දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්හට නො දන්වා, විදේශීය රාජ්‍යතයන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයටත්, ඔවුන්ගේ නිල කාර්ය මණ්ඩලවලට හා ගෘහ කාර්ය මණ්ඩලවලටත් විරුද්ධ ව කවර ආකාරයකවත් කිසිම කැඳවීම් නියෝගයක් ලබා නො ගත යුතු බව පොලිස් ස්ථාන භාර සියලු ම නිලධාරීන් සලකා ගත යුතු ය. එම නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්වරුන් ද රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතු ය.

නානාපති සේවා නියුක්තයන්, ඔවුන්ගේ සේවකයන් යන මේ ආදීන් සිදු කරන වැරදි ගැන පොලිස් නිලධාරීන් සැලකිල්ල නොදක්වා සිටිය යුතු බවක් හෝ ඔවුන් එම වැරදි ගණන් නො ගෙන සිටිය යුතු බවක් හෝ ඉහත සඳහන් කරුණෙන් අදහස් නොවේ. එම සිද්ධි සියල්ලක් ම සාමාන්‍ය පිළිවෙළට ම සොයා දැන ගෙන උපදෙස් ලබනු සඳහා පොලිස් මූල ස්ථානයට වාර්තා කළ යුතු ය.